# De gerechtelijke piramide: rechtbanken en hoven

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Twee soorten bevoegdheid

Om te weten waar een zaak thuishoort, heb je twee vragen nodig: waarover gaat het (materieel) en waar is het gebeurd of waar woont de verweerder (territoriaal). Beide moeten kloppen.

**1** Welke bevoegdheid?

**a) de materiële bevoegdheid · b) de territoriale bevoegdheid**

Materieel gaat over het soort zaak en het bedrag, territoriaal over de plaats. De eerste vraag kiest de soort rechtbank, de tweede welke van die rechtbanken in het land.

**2** Pas de twee samen toe op een conflict van 3.000 euro tussen twee mensen uit Hasselt.

**Materieel hoort het bij het vredegerecht, want het is een kleiner geschil onder de 5.000 euro. Territoriaal gaat het naar het vredegerecht van het kanton Hasselt, want daar wonen ze.**

Pas beide vragen toe, zoals gevraagd. Onder 5.000 euro is het vredegerecht bevoegd, en het kanton volgt uit de woonplaats.

## 2 Welke rechtbank?

Elke rechtbank heeft haar eigen soort zaken. Leer ze aan één sleutelwoord: huur en kleine geschillen, verkeer, werk, onderneming, familie, misdrijven en minderjarigen.

**3** Welke rechtbank?

**a) het vredegerecht · b) de politierechtbank · c) de arbeidsrechtbank · d) de ondernemingsrechtbank**

Let op de politierechtbank: ondanks haar naam gaat ze over verkeer en lichte overtredingen, niet over de politie. Dat is de valkuil van deze reeks.

**4** Welke rechtbank of afdeling?

**a) de familierechtbank · b) de correctionele rechtbank · c) de jeugdrechtbank · d) de arbeidsrechtbank**

Let op het verschil tussen de jeugdrechtbank en de correctionele rechtbank: de leeftijd beslist, niet de ernst. En op de arbeidsrechtbank, die zowel over ontslag als over uitkeringen gaat.

**5** Tot welk bedrag behandelt het vredegerecht kleinere geschillen?

**5.000 euro**

Vijfduizend euro. Daarboven gaat een burgerlijke zaak naar de rechtbank van eerste aanleg.

**6** Noem de vijf afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg.

**De burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de familierechtbank, de jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.**

Noem alle vijf. Dat de strafuitvoeringsrechtbank erbij staat, is logisch zodra je het hoofdstuk over straf gelezen hebt: ook het verloop van een straf wordt door een rechter bewaakt.

**7** De zittingen van de jeugdrechtbank zijn openbaar, net als alle andere.

**niet waar**

Niet waar. De jeugdrechtbank zit niet openbaar, om het kind te beschermen. Dat is de uitzondering op de openbaarheid uit het hoofdstuk over de rechtspraak.

## 3 De hoven, en de weg omhoog

De piramide heeft drie verdiepingen: eerst de feiten, dan een tweede volledige behandeling, dan enkel nog het recht. Houd dat laatste goed vast, want daar zitten de meeste fouten.

**8** Welk hof?

**a) het hof van beroep · b) het Hof van Assisen · c) het Hof van Cassatie**

Let op het Hof van Cassatie: het is geen derde beroep. Het kijkt niet naar de feiten en spreekt geen nieuw oordeel over de zaak uit.

**9** Wat is het verschil tussen beroep en cassatie?

**Bij beroep wordt de zaak een tweede keer volledig behandeld, over de feiten en het recht. Cassatie kijkt niet meer naar de feiten maar enkel naar de vraag of het recht juist is toegepast, en verbreekt een uitspraak die de wet schendt. De zaak gaat dan terug naar een ander hof.**

Noem beide en vooral dat cassatie de zaak terugstuurt. Daarom zegt men dat cassatie een uitspraak verbreekt en niet hervormt.

**10** **van het vredegerecht of de politierechtbank naar de rechtbank van eerste aanleg; van eerste aanleg naar het hof van beroep; van het hof van beroep naar het Hof van Cassatie, en enkel over de toepassing van het recht**

Vul de drie trappen in. Let op de laatste regel: enkel over de toepassing van het recht, en dat is dezelfde grens als in oefening 9.

**11** Vonnis of arrest?

**a) een vonnis · b) een arrest**

Een rechtbank spreekt een vonnis uit, een hof een arrest. Een handig steuntje: hof en arrest hebben beide iets plechtigs.

**12** Waarom bestaat beroep in twee instanties?

**Omdat een rechter zich kan vergissen. Een tweede volledige behandeling vangt een fout op, en dat is een waarborg voor de rechtzoekende en geen vertragingstruc.**

Noem dat een rechter zich kan vergissen. En noem dat het een waarborg is, geen vertragingstruc, want dat is wat de vraag met twee instanties bedoelt.

**13** Wat gebeurt er als je de termijn om beroep aan te tekenen laat voorbijgaan?

**Dan wordt het vonnis definitief, ook als het fout was. De termijn is dus niet vrijblijvend.**

Noem dat het vonnis definitief wordt, ook als het fout was. Daarom is de termijn zelf een van de eerste dingen die een advocaat nakijkt.

**14** Welke twee hoven staan naast de piramide, met een eigen taak?

**het Grondwettelijk Hof en de Raad van State**

Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Ze staan naast de piramide omdat ze geen gewone geschillen beslechten: het ene toetst wetten aan de grondwet, het andere beslissingen van het bestuur.